

Posl.br.43/2014

• U IME CRNE GORE

- VIŠI SUD U PODGORICI, kao prvostepeni krivični, u vijeću sastavljenom od sudije Vesne Pean, kao Predsjednika vijeća i sudija Hasnije Simonović i Predraga Tabáša, kao članova vijeća, uz učešće Bojane Raković, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog M.. A.. iz B.., kojeg po službenoj dužnosti brani adv. V.. Č.. iz Podgorice, zbog krivičnog djela ubistvo na mah u pokušaju iz čl. 145 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika, odlučujući po optužnici Višeg državnog tužilaštva iz Podgorice Kt.br.4/14 od 25.04.2014. godine, koju je zastupao Željko Tomković - zamjenik VDT-a iz Podgorice, nakon održanog glavnog i javnog pretresa dana 24.06.2014. godina, u prisustvu zastupnika optužbe, optuženog i njegovog branioca, donio je i javno objavio, dana 27.06.2014. godine,

• P R E S U D U

- Optuženi: M.. A.., JMBG.., od oca N.. i majke R.., rodjene P.., rođen ...godine u B.., sa prebivalištem u B.., ..., državljanin.., nezaposlen, neoženjen, završio srednju poljoprivrednu školu, dobrog imovnog stanja, neosudjivan,

• K R I V I J E

- Što je:
- Dana 09.01.2014. godine, oko 02,20 časova, u Baru, u naselju Bjeliši bb, u kući vlasništvo Nešković Vjere, sa umišljajem, sposoban da shvati značaj djela i upravlja svojim postupcima, svjestan zabranjenosti radnje koju preduzima i želeći njeno izvršenje, u stanju bitno smanjene uračunljivosti pokušao da liši života na mah svog oca - oštećenog M.. N.., doveden bez svoje krivice u jaku razdraženost teškim vrijeđanjem od strane oštećenog, na način što je nakon što je prethodno oštećeni došao u kuću u vidno pijanom stanju i vrijeđao okrivljenog i njegovu majku M.. R.., govoreći im da su „nikakvi, da su maloumni, da su glupi, da ne može više da živi sa njima, da im više neće plaćati stan, da neće više da ih hrani, da će morati da se sami hrane“, a majci okrivljenog upućujući i riječi „kurvo, droljo, navodno čistiš po kućama, a u stvari se viđaš sa drugim muškarcima“, potom im oštećeni isključio televizor i pošao u spavaću sobu da spava, a onda se ponovo vratio u prostoriju gdje su sjedjeli okrivljeni i njegova majka nastavljajući sa vrijeđanjem riječima da će morati oni njega da hrane i iščupao kabal od televizora iz utičnice, nakon čega je okrivljeni iz kuhinje dohvatio kuhinjski nož, dužine sječiva 11,5 cm i sa navedenim nožem ubo oštećenog u predjelu desne strane grudnog koša, kojom prilikom je oštećeni zadobio tešku tjelesnu povredu opasnu po život u vidu ubodno-rezne rane u desnom potključnom predjelu, koja se kanalom sa smjerom unazad nastavlja kroz treći međurebarni prostor, ulazi u desnu polovinu grudne duplje i završava u tkivu desnog plućnog tkiva, praćena prisustvom krvi i vazduha u desnoj polovini grudne duplje.

- -čime je izvršio krivično djelo - ubistvo na mah u pokušaju iz člana 145 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika
- Pa sud optuženom M.. A., na osnovu naprijed navedene krivičnopravne odredbe, te članova 2, 4, 5, 14.st.2,15, 32, 33, 36, 42, 45, 46, 52, 53 i 54 Krivičnog zakonika, te člana 374 ZKP-a, i z r i č e

USLOVNU OSUDU

- Kojom mu predhodno utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, te se istovremeno određuje da se ista neće izvršiti, ukoliko optuženi za vrijeme od tri godine od pravosnažnosti presude, ne učini novo krivično djelo.
- Dužan je optuženi na ime sudskog paušala platiti iznos od 50,00 eura, kao i na ime troškova krivičnog postupka platiti iznos od 1.061,00 eura, a sve u roku od 30 dana, po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja, a u korist Budžeta CG.
- Na osnovu člana 67 u vezi člana 75 stav 1 Krivičnog zakonika, prema optuženom se izriče:
- MJERA BEZBJEDNOSTI ODUZIMANJA PREDMETA
- Oduzima se kunjinjski nož sa drvenom drškom braon boje, dužine sječiva 11,50cm, sa natpisom na sječivu "peterh off classic", kao predmet upotrebljen u izvršenju krivičnog djela.

O b r a z l o ž e n j e :

- Optužnicom Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Kt.br. 4/14 od 25.04.2014. godine, optuženom M.. A.. stavljeno je na teret izvršenje krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz čl. 143 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika. U završnoj riječi zastupnik optužbe je cijeneći rezultate izvedenih dokaza izmijenio činjenični opis dispozitiva optužnice, a sa tim u vezi i pravnu kvalifikaciju, smatrajući da su se u radnjama optuženog stekli svi bitni elementi bića krivičnog djela ubistvo na mah u pokušaju iz čl. 145 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika, pa je u konačnom predložio sudu da optuženog oglasi krivim za navedeno krivično djelo i osudi na kaznu zatvora u granicama predviđenim zakonom.
- Optuženi M.. A.. je u svojoj odbrani potvrdio da je svog oca N.. povrijedio nožem, ali nije imao namjeru da ga ubije, već samo da ga spriječi da se nasilnički ponaša prema njemu i njegovoj majci. Objasnio je da je dana 08.01.2014. godine, zajedno sa svojom majkom R.. bio u kući u naselju Bjeliši, u kojoj žive kao podstanari, sjedjeli su u dnevnoj sobi i gledali televiziju. Oko pola sata poslije ponoći u kuću je došao njegov otac N.. koji je bio u vidno pijanom stanju i odmah počeo da se dere na njega i njegovu majku govoreći im “ neću više da vas hranim, sad ćete vi morati da se sami hranite i da plaćate struju i vodu”, kao i da će oni morati njega da hrane. Nakon toga otac je pošao do kuhinje i uzeo da jede, posle jela je nastavio da pije rakiju, a potom ugasio televizor i pošao da spava u spavaću sobu. Poslije otprilike pola sata se probudio i počeo da se deru prema njemu i majci govoreći im “ ugasite televizor”, i ponovo im je zaprijetio da će oni morati njega da hrane. Njega je ovakvo ponašanje oca iznerviralo, jer se i u ranijem periodu u više navrata ponašao na sličan način, pa je pošao do kuhinje i iz sudopere uzeo jedan kuhinjski nož i sa tim nožem se uputio u dnevnu sobu,

gdje su se nalazili njegovi otac i majka. Prišao je svom ocu, zamahnuo je jednom nožem u njegovom pravcu i tom prilikom ga ubo u predjelu grudi, ali taj zamah nije bio jak, i nije imao namjeru da ga teže povrijedi. Njegova majka je prišla ocu i legla ga na krevet, uzela zavoj koji je natopila rakijom i stavila mu na mjesto gdje ga je ubo, kako bi na taj način zaustavila krvarenje. Nakon toga majka je zvala Hitnu pomoć koja je došla poslije desetak minuta i odvela oca u bolnicu u Starom Baru. Kada je saznao da zdravstveno stanje njegovog oca nije kritično bilo mu je mnogo lakše, izrazio je kajanje zbog ovoga što je uradio i ponovio da nije imao namjeru da svog oca ubije. Inače je istakao da ima zdravstvenih problema, da od rođenja boluje od epilepsije i svakodnevno pije terapiju i to ujutro i uveče. Posebno je dodao da je i ranije bilo slučajeva da se njegov otac na ovakav način ponašao u kući, ali ovako kao ovog puta se nije ranije ponašao, te da tih ranijih prilika nijesu zvali policiju, kao i da je i ranije otac samo vikao na njih, vrijeđao ih, ali da nikad fizički nije napao ni njega, ni majku.

- Branilac optuženog M.. A., adv. V.. Č.. u završnoj riječi je istakao da nije sporno, a što je optuženi i priznao, djelo koje mu se stavlja na teret ovako izmijenjenom optužnicom, a takvo činjenično stanje proizilazi iz izjave oštećenog svjedoka. Ukazao je vijeću da prilikom odmjeravanja kazne optuženom cijeni sve olakšavajuće okolnosti i da ima u vidu njegovo psihofizičko rasuđivanje. Predložio je u konačnom oslobađajuću odluku, ali ukoliko vijeće stane na drugo stanovište i oglasi ga krivim, predložio je da sud optuženom, imajući u vidu sve olakšavajuće okolnosti, izrekne uslovnu osudu. Optuženi M.. A.. je prihvatio završnu riječ svog branioca i izjavio je da nema ništa posebno da doda.
- Sud je u dokaznom postupku proveo sledeće dokaze: neposredno saslušao svjedoka oštećenog M.. N., saslušao svjedoka M.. R., pročitao zapisnik o uviđaju CB Bar Ku.br.6/14 od 09.01.2014. godine, pročitao potvrdu CB Bar Ku.br. 6/14 od 09.01.2014. godine o privremeno oduzetim predmetima od M.. R., pročitao izvještaj ljekara specijaliste Urgentne medicinske pomoći – Opšte bolnice Bar br. Protokola 275 od 09.01.2014. godine, na ime oštećenog M.. N., pročitao izvještaj ljekara specijaliste Urgentne medicinske pomoći – Opšte bolnice Bar br. Protokola 18 od 09.01.2014. godine, na ime oštećenog M.. N., pročitao istoriju Opšte bolnice Bar mat.br. 119/2014 na ime oštećenog M.. N., pročitao laboratorijske analize krvi od 09.01 i 10.01.2014. godine, na ime oštećenog M.. N., pročitao operacionu listu, na ime oštećenog M.. N., pročitao otpusnu listu na ime oštećenog M.. N., pročitao izvještaj KCCCG – Odjeljenje za sudsku medicinu br. 168 od 06.02.2014. godine o analizi alkohola u krvi kod oštećenog M.. N., pročitao nalaz i mišljenje sudskog vještaka medicinske struke dr Radojević Nemanje od 27.01.2014. godine i neposredno saslušao istog, uz saglasnost optužbe i odbrane pročitao izvještaj Forenzičkog centra Danilovgrad broj 157/14 o DNK vještačenju i izvještaj Forenzičkog centra Danilovgrad broj 158/14-1 o trasološkom vještačenju, nalaz i mišljenje Komisije vještaka pri Klinici za psihijatriju Podgorica od 09.06.2014. godine i neposredno saslušao predstavnika Komisije vještaka stalnog sudskog vještaka psihijatrijske struke dr Željka Golubovića, te pročitao izvod iz kaznene evidencije CB Bar 71-03-245/14-128/2 od 14.01.2014. godine i izvršio uvid u fotodokumentaciju CB Bar br. 17/14 od 09.01.2014. godine.
- Svjedok oštećeni M.. N.. je u svom svjedočkom iskazu naveo da je dana 08.01.2014. godine bio na poslu do 11 časova, nakon toga boravio je u više kafana na teritoriji Opštine Bar sve do kasnih večernjih časova, tj. do otprilike oko 24,00 časa. Tom prilikom je prvo pio rakiju, a posle je nastavio da pije pivo. Popio je veliku količinu rakije i piva, ali ne zna tačno koliko. Negdje oko ponoći je došao u kuću u kojoj stanuje i to ga je neko dovezao sa vozilom, ali ne zna ko, jer je toliko bio pijan da se nije sjećao. Sjećao se da je po ulasku u kuću odmah počeo da vrijeđa svoju suprugu i sina, ali se nije sjećao koje im je riječi uputio, ali je znao da im je tom prilikom zabranio da gledaju televiziju i da je ugasio televizor, nakon čega je nastavio da pije rakiju u dnevnoj sobi. Poslije izvjesnog vremena pošao je u spavaću sobu da spava, ali se ubrzo probudio i vratio u dnevnu

sobu, gdje je nastavio da vrijeđa svoju suprugu i sina. Objašnjavao je da mu je u jednom trenutku sin Aleksandar prišao kako bi ga spriječio da i dalje pije, a on je tada pokušao da ga udari, nakon čega je sin sa jednog šanka, koji dijeli dnevnu sobu i kuhinju uzeo kuhinjski nož i sa tim nožem ga ubo u predjelu desne strane grudi, u blizini ramena. Nakon što ga je ubo, i dalje je ostao na nogama, odnosno nije pao niti je gubio svijest, a dao je telefon svojoj ženi da pozove službu Hitne pomoći, što je ona i uradila. Njegova žena i sin su pokušali da zaustave krvarenje tako što su mu stavili krpu u predjelu gdje je uboden. Ubrzo je došla služba Hitne pomoći koja ga je odvela u bolnicu u Starom Baru gdje je zadržan radi daljeg liječenja, i tu je bio u periodu od 09.01 do 14.01.2014. godine. Povrede koje je zadobio od noža, nijesu bile teške povrede, jer je on već narednog dana mogao da izađe iz bolnice i normalno se kretao, ali je u bolnici ostao na zahtjev ljekara. Odmah po izlasku iz bolnice nastavio je normalno da radi na svojim poslovima, čak je radio i teške fizičke poslove na utovaru i istovaru robe, i to mu nije predstavljalo nikakvu teškoću, jer ta povreda koju je zadobio je samo jedna manja posjekotina. Potvrdio je da je i u ranijem periodu maltretirao svoju suprugu i djecu, ali da se to svodilo samo na uvredljive riječi, ali ih nije fizički zlostavljao. Sa svojom porodicom nikada nije imao problema zbog njihovog ponašanja, a da je razlog njihovih svađa bila nemaština, te da njegov sin sigurno ne bi digao nož na njega da ga on nije prethodno maltretirao. Njegova supruga se žalila njegovom bratu i sestrama na njegovo ponašanje i oni su čak pokušavali da utiču na njega da ih više ne maltretira. U konačnom je istakao da je njegov sin Aleksandar poslije ovog događaja sa njim uspostavio normalan odnos i da žive u istom stanu. Nije se pridružio krivičnom gonjenju, niti je postavljao imovinskopravni zahtjev i dodao da nema nikakvih posledica od povrede koju je zadobio, da više ne pije, te da i dalje žive zajedno kao porodica u istoj kući.

- Svjedok M.. R.. je u svom svedočkom iskazu navela da je dana 08.01.2014. godine bila na poslu od 08,00 časova do 16,00 časova, a njen suprug je u periodu od 08,00 do 15,00 časova takođe bio na poslu, dok je njihov sin Aleksandar ostao kući, a toga dana su se njeni mlađi sinovi Jovan i Bogdan nalazili u Trebinju kod njene sestre. Negdje oko ponoći je njen suprug došao u kuću i tom prilikom je bio u vidno pijanom stanju. Odmah po ulasku u dnevnu sobu počeo je da vrijeđa nju i sina Aleksandra govoreći im da su nikakvi, da su maloumni, da su glupi, da ne može više da živi sa njima, da im više neće plaćati stan, a njoj je upućivao vulgarne riječi nazivajući je “kurvo, droljo, navodno čistiš po kućama, a u stvari se viđaš sa drugim muškarcima”. Zatim je pošao u kuhinju i uzeo da večera, i dok je večerao ponovo im se obratio govoreći im razne uvredljive riječi. Na te njegove uvrede nijesu odgovarali ni ona, ni sin, ali je on i pored tog nastavio da ih maltretira govoreći kako se on muči za sve njih, da oni ništa ne rade, da više neće da radi za njih, da moraju sami da se snalaze i ponovo joj uputio razne vulgarne riječi govoreći da je “kurva”. Zatim je isključio televizor i rekao da više neće da plaća struju i da više neće moći da gledaju televiziju. Njen sin je tada reagovao pitajući ga zbog čega je ugasio televizor, nakon čega je oštećeni krenuo prema spavaćoj sobi i sa vrata od sobe im se obratio riječima “dosta mi vas je više, ja plaćam struju”. Ušao je u spavaću sobu i legao, da bi oko 02,00 časa izašao iz spavaće sobe i kada je primijetio da je televizor uključen počeo je da viče na njih, iščupao je kabal od televizora iz utičnice i rekao im da neće više gledati televiziju. Njen sin Aleksandar je zatim ustao sa kauča na kojem je sjedio, upalio svijetlo i krenuo u pravcu sudopere, odakle je uzeo jedan kuhinjski nož i kada je prišao njenom supruhu sa tim nožem ga je ubo u predjelu grudi, i to preko nje, jer je pokušavala da ga spriječi da upotrijebi nož. U tom momentu je mislila da njen suprug nije teže povrijeđen, jer je on nastavio da priča i ostao je da stoji na nogama i malo je krvario. Nakon toga pozvala je Hitnu pomoć, a dok su došla kola Hitne pomoći, ona je svom supruhu isprala ranu alkoholom i stavila krpu kako bi zaustavila krvarenje. Nakon desetak minuta došla je služba Hitne pomoći i nakon ukazane prve pomoći na licu mjesta, odvezli su ga u bolnicu. Istakla je da je sve ovom vrlo teško palo njenom sinu i on se puno kaje zbog toga, da je inače, miran i nikada nije bilo primjedbi na njegovo ponašanje. Istakla je da je njen suprug i ranije više puta maltretirao, čak ga je jednom i prijavila policiji, ali po toj prijavi nije pokrenut nikakav postupak. Razgovarala je sa njegovom porodicom kako bi oni uticali na njega da se više tako na ponaša, ali on je i dalje nastavio sa agresivnim

ponašanjem. Nakon što je je njen sin ubo nožem njenog supruga, i nakon što je služba Hitne pomoći povezla njenog supruga u bolnicu, smirivala je svog sina govoreći mu da vrijeme ne može da vrati.

- Iz zapisnika o uviđaju CB Bar Ku.br.6/14 od 09.01.2014. godine proizilazi da je isti sačinjen dana 09.01.2014. godine na okolnosti vršenja uviđaja krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz čl. 143 u vezi čl. 20 KZ-a, učinjenog na štetu M.. N.. iz Bara. Prije preduzimanja uviđaja dežurna služba CB Bar telefonskim putem je obaviještena od strane jedinice za HMP u Baru, da transportuju jedno lice u Opštu bolnicu u Starom Baru, te da je to lice zadobilo povredu u predjelu grudnog koša, oštrim predmetom. Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da lice mjesta predstavlja prizemna kuća (Vl.Nešković Vjere iz Bara) koja se nalazi u naselju Bjeliši bb. Kuća je prizemna, ograđena metalnom ogradom sa tri strane, dok se sa zadnje strane kuće nalazi kanalisani potok betonskim zidom. U istu se ulazi kroz metalna ulazna vrata u hodnik, iz koga se lijevo od ulaznih vrata ulazi u prvu spavaću sobu, pravo se ulazi u dnevni boravak sa kuhinjom. Pravo od ulaznih vrata od dnevnog boravka, a pored kuhinje ulazi se u kupatilo. Lijevo od ulaznih vrata u dnevni boravak ulazi se u drugu spavaću sobu. Na licu mjesta pronađeni su i fiksirani sledeći tragovi: kapljice tečnosti crvene boje nalik na krv, koje se nalaze na otiraču u dnevnom boravku, a ispred ulaznih vrata od spavaće sobe, obris tečnosti crvene boje nalik na krv, koji se nalazi na podu-laminatu u spavaćoj sobi koja se nalazi lijevo od ulaznih vrata od dnevnog boravka, trag crvene tečnosti nalik na krv, koji se nalazi na kvaki od vrata sa unutrašnje strane, od spavaće sobe koja se nalazi lijevo od ulaznih vrata u dnevnom boravku, korpa za otpatke, braon boje, koja se nalazi u hodniku do zida sa desne strane od ulaznih vrata kuće, kuhinjski nož, sa drvenom drškom braon boje, rebrastog-rekastog sječiva dužine oko 11cm, pronađen u navedenoj korpi za otpatke, trik majica, plave boje, na kojoj se nalaze tragovi tečnosti crvene boje, nalik na krv, pronađena u navedenoj korpi za otpatke, krpa za posuđe bijele boje sa plavim kockama, na kojoj se nalaze tragovi tečnosti crvene boje, nalik na krv, pronađena u navedenoj korpi za otpatke. Kompletно lice mjesta je fotografisano od strane krim tehničara, a navedeni tragovi su fiksirani, izuzeti i proslijeđeni na odgovarajuća vještačenja u Forenzički centar u Danilovgradu.
- Iz potvrde CB Bar Ku.br.6/14 od 09.01.2014. godine o privremeno oduzetim predmetima proizilazi da je ovlašćeni policijski službenik od lica M.. R.. privremeno oduzeo sledeće predmete: kuhinjski nož sa drvenom drškom braon boje, rebrastog-rekastog sječiva dužine oko 11cm; trik majica plave boje bez aplikacija, na kojoj se uočavaju tragovi tečnosti crvene boje nalik na krv; krpa za posuđe, bijele boje, sa plavim kockama na kojoj se uočavaju tragovi tečnosti crvene boje nalik na krv.
- Iz cjelokupne medicinske dokumentacije zajedno sa istorijom bolesti Opšte bolnice Bar proizilazi da je oštećeni M.. N.. primljen u JZU Opšta bolnica Bar 09.01.2014. godine kao hitan slučaj zbog povrede desne strane grudnog koša, a u alkoholisanom stanju. Oštećeni je klinički, laboratorijski i radiološki hitno obrađen, u uslovima lokalne anestezije urađena je drenaža desne pleure. Pacijent je otpušten iz bolnice 14.01.2014. godine u dobrom opštem stanju uz odgovarajuću terapiju. Naprijed navedenu medicinsku dokumentaciju koristio je stalni sudski vještak medicinske struke dr Radojević Nemanja pri izradi nalaza i mišljenja. On je u svom nalazu, a na osnovu medicinske dokumentacije, kao i podataka dobijenih kliničkim sudskomedicinskim pregledom utvrdio da je oštećeni M.. N.. zadobio ubodno-reznu ranu u desnom potključnom predjelu, koja se kanalom sa smjerom unazad nastavlja kroz treći međurebarni prostor, ulazi u desnu polovinu grudne duplje i završava u tkivu desnog plućnog krila, praćena prisustvom krvi i vazduha u desnoj polovini grudne duplje. Navedena povreda posledica je dejstva vrha i oštrice aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa – noža. U vrijeme nanošenja, zadobijena povreda se kvalifikuje kao teška tjelesna povreda opasna po život, odnosno kvalifikovana (osobito) teška tjelesna povreda, a opasnost po život je otklonjena blagovremenom hiruškom intervencijom. Na glavnom pretresu vještak je ostao pri svom pismenom nalazu,

posebno objasnio da je intezitet sile prilikom zadavanja udarca, koji je doveo do povređivanja, bio srednje jak, odnosno cijela dužina sječiva nije prodrila u tijelo oštećenog. Takođe je naveo da iz medicinske dokumentacije, a na osnovu zadobijenih povreda i obilnosti krvarenja, dužina kanala rane je bila oko 4 do 5cm. Što se tiče položaja u trenutku zadobijanja povreda, oštećeni i napadač su se nalazili u položaju licem u lice, imajući u vidu da je napadač lijevoruk i da je nož držao u lijevoj ruci, što je bilo nesporno i potvrđeno od optuženog i oštećenog.

- Iz izvještaja Forenzičkog centra Danilovgrad broj 157/14 o DNK vještačenju proizilazi da je nakon izvršenih analiza na sječivu noža, plavoj trik majici, kuhinjskoj krpi utvrđeno prisustvo krvi ljudskog porijekla, pri čemu krajnji rezultat daje ekstremno jaku podršku hipotezi da je krv porijeklom od M.. N... Na uzorku izuzetom sa drške noža dobijen je miješani DNK profil, kome su doprinijele najmanje dvije osobe. Takođe je navedeno da se M.. A., M.. N., i M.. R.. ne mogu isključiti kao mogući donori, dok dalji biostatistički proračun na ovome uzorku nije moguće sprovesti, usljed prisustva srodničkih veza.
- Iz izvještaja Forenzičkog centra Danilovgrad broj 158/14-1 o trasološkom vještačenju proizilazi da na trik majici oštećenog M.. N.. nijesu uočena oštećenja koja su posledica dostavljenog noža.
- Iz nalaza i mišljenja Komisije vještaka pri Klinici za psihijatriju Podgorica od 09.06.2014. godine proizilazi da je optuženi M.. A.. osoba ispodprosječnih intelektualnih potencijala, ne boluje od trajnog duševnog oboljenja, niti težeg duševnog poremećaja. Od djetinjstva se liječi od mješovitog tipa epilepsije (padavice) sa posledicama na psihičkom planu po tipu epileptičkog poremećaja ličnosti. U vrijeme izvršenja krivičnog djela nalazio se u stanju afekta straha, razdraženosti, bijesa jakog inteziteta koje odgovara stanju privremene duševne poremećenosti. Sposobnost shvatanja značaja djela kao i mogućnost upravljanja svojim postupcima kod optuženog u vrijeme izvršenja krivičnog djela je bila bitno smanjena. Takođe je navedeno da nema indikacija za primjenu mjera bezbjednosti. Na glavnom pretresu u ime Komisije vještaka, stalni sudski vještak psihijatrijske struke dr Željko Golubović ostao je pri pismenom nalazu i mišljenju, s tim što je posebno objasnio da u pisanom nalazu i mišljenju nisu razdvojili afektivno stanje straha, razdraženosti i bijesa iz razloga što upravo preddeliktan period, u dva navrata, nesumnjivo govori da je oštećeni iskazao ponašanje na provokativan način u vidu verbalne i fizičke agresije prema majci optuženog, kao i prema optuženom, da je oštećeni bio u vidno alkoholisanom stanju, da praktično nije znao šta radi, kako je sam izjavio u sudskim spisima, odnosno da je ispoljavao agresivno ponašanje prema svom sinu. Sam optuženi je naveo da se njegov otac kretao prema njemu, da je držao bocu, da je majka stala između njih, pa je taj dio deliktne situacije doveo optuženog u situaciju stanja straha, a cjelokupno ponašanje njegovog oca u preddeliktnom i deliktnom periodu je kod optuženog dovelo do afekta razdraženosti i bijesa. Takođe je naveo da je u trenutku neposrednog izvršenja krivičnog djela, ponašanje oštećenog generisalo kod optuženog stanje afekta razdraženosti i bijesa, a strah je na sekundarnom nivou. Nivo patološkog afekta prema mišljenju Komisije vještaka je dostignut u momentu tkz. drugog dijela deliktne situacije kada se oštećeni ponašao agresivno odnosno kada je isključio struju, vikao na optuženog i u tom stanju došlo je do kulminacije afekta do nivoa jake razdraženosti.
- Iz izvoda iz Kaznene evidencije CB Bar 71-03-245/14-128/2 od 14.01.2014. godine proizilazi da optuženi M.. A.. nije evidentiran u Kaznenu evidenciju CB Bar.
- Uvidom u fotodokumentaciju CB Bar br.17/14 od 09.01.2014. godine proizilazi da je ista sačinjena povodom fotografisanja prostorija – kuće u kojoj žive optuženi i oštećeni kao podstanari i gdje je izvršeno krivično djelo,

kao i tragova koji su izuzeti sa lica mjesta i upućeni na odgovarajuća vještačenja.

- Cijeneći navode optužbe, odbranu optuženog, provedene dokaze i utvrđeno činjenično stanje, sud nalazi da je optuženi izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret, na način, u vrijeme i na mjestu kako je to utvrđeno izrekom presude.
- Naime, u postupku je nesumnjivo utvrđeno da je optuženi dana 09.01.2014. godine, oko 02,20 časova, u Baru, u naselju Bjeliši bb, u kući vlasništvo Nešković Vjere, sa umišljajem, sposoban da shvati značaj djela i upravlja svojim postupcima, svjestan zabranjenosti radnje koju preduzima i želeći njeno izvršenje, u stanju bitno smanjene računljivosti pokušao da liši života na mah svog oca - oštećenog M.. N., doveden bez svoje krivice u jaku razdraženost teškim vrijeđanjem od strane oštećenog, na način što je nakon što je prethodno oštećeni došao u kuću u vidno pijanom stanju i vrijeđao okrivljenog i njegovu majku M.. R., govoreći im da su „nikakvi, da su maloumni, da su glupi, da ne može više da živi sa njima, da im više neće plaćati stan, da neće više da ih hrani, da će morati da se sami hrane“, a majci okrivljenog upućujući i riječi „kurvo, droljo, navodno čistiš po kućama, a u stvari se viđaš sa drugim muškarcima“, potom im oštećeni isključio televizor i pošao u spavaću sobu da spava, a onda se ponovo vratio u prostoriju gdje su sjedjeli okrivljeni i njegova majka nastavljajući sa vrijeđanjem riječima da će morati oni njega da hrane i iščupao kabal od televizora iz utičnice, nakon čega je okrivljeni iz kuhinje dohvatio kuhinjski nož, dužine sječiva 11,5 cm i sa navedenim nožem uboo oštećenog u predjelu desne strane grudnog koša, kojom prilikom je oštećeni zadobio tešku tjelesnu povredu opasnu po život u vidu ubodno-rezne rane u desnom potključnom predjelu, koja se kanalom sa smjerom unazad nastavlja kroz treći međurebarni prostor, ulazi u desnu polovinu grudne duplje i završava u tkivu desnog plućnog tkiva, praćena prisustvom krvi i vazduha u desnoj polovini grudne duplje.
- Naprijed navedeno činjenično stanje je nesporno utvrđeno na osnovu svih materijalnih i personalnih dokaza koji su provedeni na glavnom pretresu.
- Prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja sud je prvenstveno pošao od iskaza oštećenog svjedoka M.. N.. koji je na jasan, potpun i nedvosmislen način opisao predmetni događaj, navodeći da je dana 08.01.2014. godine, došao kući oko ponoći, toliko pijan da se nije sjećao ni ko ga je doveo, a prethodno je popio veću količinu rakije i piva u više kafana po Baru. Potvrdio je da je odmah po ulasku u kuću počeo da vrijeđja i suprugu i sina (mada je objašnjavao da se ne sjeća tačnih riječi koje im je upućivao), da im je branio da gledaju televiziju, da je ugasio televizor, da je nastavio da pije rakiju, da je poslije izvjesnog vremena pošao da spava u spavaćoj sobi, ali se ubrzo probudio, vratio u dnevnu sobu gdje je nastavio da vrijeđja suprugu i sina. Oštećeni je objasnio da mu je u jednom trenutku sin A.. prišao kako bi ga spriječio da i dalje pije, da je on pokušao da ga tada udari, a potom je sin sa šanka uzeo kuhinjski nož i ubo ga u predjelu desne strane grudi u blizini ramena. Sud je prihvatio iskaz oštećenog, jer je bio saglasan iskazu svjedoka M.. R.. koja je sudu potvrdila da je oko ponoći njen suprug došao u kuću, u vidno pijanom stanju, da je odmah po ulasku u dnevnu sobu počeo je da vrijeđa nju i sina A.. govoreći im da su nikakvi, da su maloumni, da su glupi, da ne može više da živi sa njima, da im više neće plaćati stan, a njoj je upućivao vulgarne riječi nazivajući je “ kurvo, droljo, navodno čistiš po kućama, a ustvari se viđaš sa drugim muškarcima”. Takodje ih je maltretirao govoreći kako se on muči za sve njih, da oni ništa ne rade, da više neće da radi za njih, da moraju sami da se snalaze i ponovo joj uputio razne vulgarne riječi govoreći da je “ kurva”, zatim je isključio televizor i rekao da više neće da plaća struju i da više neće moći da gledaju televiziju. Nakon što je kratko odspavao, te izašao iz spavaće sobe, i kada je primijetio da je televizor uključen počeo je da viče na njih, iščupao je kabal od televizora iz utičnice i rekao im da neće više gledati televiziju, a tada je njen sin A.. ustao sa kauča na kojem je sjedio i iz sudopere uzeo jedan

kuhinjski nož i prišao njenom suprugu i sa tim nožem ga ubo u predjelu grudi, i to preko nje, jer je pokušavala da ga spriječi da upotrijebi nož.

- Sud je u potpunosti poklonio vjeru iskazima oštećenog i svjedoka, jer su isti potvrđeni i materijalnim dokazima koji su provedeni na glavnom pretresu i to potvrdom CB Bar Ku.br. 6/14 od 09.01.2014. godine o privremeno oduzetim predmetima, a kojom potvrdom je između ostalog oduzet nož koji je upotrijebljen prilikom izvršenja krivičnog djela, a njegov bliži izgled sud je utvrdio uvidom u fotodokumentaciju sačinjene na lice mjesta. Da je navedeni nož optuženi upotrijebio prilikom izvršenja krivičnog djela sud je utvrdio iz izvještaja Forenzičkog centra Danilovgrad o DNK vještačenju, a kojim vještačenjem je utvrđeno da je na sječivu noža konstatovano prisustvo krvi ljudskog porijekla, pri čemu krajnji rezultat daje ekstremno jaku podršku hipotezi da je krv porijeklom od M.. N.. Naprijed navedeno u vezi je i sa nalazom i mišljenjem vještaka medicinske struke koji se na jasan i detaljan način izjasnio o vrsti i težini povreda kod oštećenog M.. N., koji je kritične prilike zadobio ubodno-reznu ranu u desnom potključnom predjelu, koja se kanalom sa smjerom unazad nastavlja kroz treći međurebarni prostor, ulazi u desnu polovinu grudne duplje i završava u tkivu desnog plućnog krila, praćena prisustvom krvi i vazduha u desnoj polovini grudne duplje, a koja je posljedica dejstva vrha i oštrice aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa – noža, koju je vještak kvalifikovao kao tešku tjelesnu povredu opasnu po život. U pogledu inteziteta sile prilikom zadavanja udarca vještak je naveo da je bio srednje jak, a što se tiče položaja oštećenog i optuženog u trenutku zadobijanja povrede proizilazilo je da su se nalazili u položaju licem u lice, pa je sud takvom nalazu i mišljenju poklonio punu vjeru, obzirom da je saglasan pravilima nauke i struke.
- Inače, i sam optuženi je u svojoj odbrani potvrdio da je svog oca N.. povrijedio nožem, objašnjavajući da je ovaj kući došao u pijanom stanju, da je počeo da se "dere" na njega i njegovu majku, govoreći da više neće da ih hrani, da će morati sami da se hrane, da plaćaju struju i vodu, da će oni morati njega da hrane, da je nastavio da pije rakiju, da im je ugasio televizor, a nakon što je odspavao ponovo je počeo da se dere prema njemu i majci, što je njega iznerviralo, pa je pošao do kuhinje, iz sudopere je uzeo jedan kuhinjski nož, sa nožem se uputio u dnevnu sobu, gdje je prišao ocu, zamahnuo jednom nožem u njegovom pravcu i ubo ga u predjelu grudi. Posebno je istakao da nije zamahnuo jako, da nije imao namjeru da ga teže povrijedi, niti da ga ubije, već samo da ga spriječi da se nasilnički ponaša prema njemu i njegovoj majci.
- Medjutim, nesporno je utvrđeno da je optuženi oštećenog opasnim sredstvom - nožem dužine sječiva 11,5 cm, ubo u predjelu desne strane grudnog koša, nanoseći mu pritom tešku tjelesnu povredu opasnu po život, pa time sud zaključuje da je preduzimajući opisanu radnju optuženi bio svjestan da može oštećenog lišiti života, što je i htio, zadajući oštećenom udarac nožem u vitalni dio tijela. Ove činjenice u potpunosti rasvjetljavaju njegov subjektivni odnos prema izvršenom krivičnom djelu odnosno da je postupao sa direktnim umišljajem. Posebno cijeneći psihički odnos optuženog prema izvršenom krivičnom djelu, te imajući u vidu nalaz i mišljenje Komisije vještaka pri Klinici za psihijatriju, koji je sud u potpunosti prihvatio jer je dat na osnovu pravila nauke i struke, sud je utvrdio da je optuženi osoba ispod prosječnih intelektualnih potencijala, da ne boluje od trajnog duševnog oboljenja, niti težeg duševnog poremećaja, da se od djetinstva lijeći od mješovitog tipa epilepsije sa posledicama na psihičkom planu po tipu epileptičkog poremećaja ličnosti, da se u vrijeme izvršenja krivičnog djela nalazio u stanju afekta straha, razdraženosti, bijesa jakog inteziteta koje odgovara stanju privremene duševne poremećenosti, a sposobnost shvatanja značaj djela kao i mogućnost upravljanja svojim postupcima kod optuženog, u vrijeme izvršenja krivičnog djela, je bila bitno smanjena.
- Dakle, sud je nesporno utvrdio da je psihološki osnov optuženom u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio u granicama bitno smanjene uračunljivost, s obzirom da je optuženi bio u stanju afekta, straha, razdražljivosti,

bijesa jakog inteziteta, koji odgovara stanju privremene duševne poremećenosti. Takodje je utvrđeno da je optuženi u takvo stanje doveden bez svoje krivice, isključivo ponašanjem oštećenog, te je i iz nalaza Komisije vještaka proizlazilo da je cjelokupno ponašanje oca optuženog, u preddeliktnom i deliktnom periodu generisalo kod optuženog stanje afekta i to prvenstveno razdraženosti i bijesa, a potom i straha, te da je nivo patološkog afekta dostignut u momentu tkz. drugog dijela deliktne situacije kada se oštećeni ponovo ponašao agresivno prema optuženom i njegovoj majci, dakle kada je oštećeni ponovo upućivao uvredljive riječi, detaljno navedene u izreci presude, čupajući kabel od televizora, što je kod optuženog dovelo do kulminacije afekta do nivoa jake razdraženosti. Ova jaka razdraženost, kao vanredno duševno stanje, prouzrokovalo je dalju reakciju optuženog koja se ogledala u tome da je uzeo nož iz sudopere i sa istim, bez prethodnog kritičnog razmišljanja, uz povišen afekat i sniženje praga tolerancije, zadao udarac nožem u grudi ocu-oštećenom, dakle, u trenutku kada je njegova sposobnost da shvati značaj svog djela i mogućnost da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena usljed afektivnog stanja jake razdraženosti, pa je u toj bitno umanjenoj mjeri bio svjestan tog postupka i htio da ga liši života.

- Imajući u vidu sadržinu naprijed provedenih dokaza i utvrđeno činjenično stanje, a posebno imajući u vidu činjenicu da je kod optuženog u vrijeme izvršenja krivičnog djela sposobnost shvatanja značaja djela, kao i mogućnost upravljanja svojim postupcima bila bitno smanjena usljed afektivnog stanja jake razdraženosti, ovaj sud nalazi da su se u radnjama optuženog ostvarili svi subjektivni i objektivni elementi bića krivičnog djela ubistvo na mah u pokušaju iz čl. 145 u vezi čl.20 KZ-a, za koje djelo ga je oglasio krivim.
- Odlučujući o vrsti i visini krivične sankcije za optuženog M.. A.. sud mu je izrekao uslovnu osudu, a u smislu čl. 42 Krivičnog zakonika cijenjene su sve okolnosti, pa je u odsustvu otežavajućih okolnosti, od olakšavajućih okolnosti na strani optuženog sud cijenio njegovu mladost, loše zdravstveno stanje, obzirom da od djetinstva boluje od epilepsije, da je navodima svoje odbrane doprinio rasvjetljenju činjeničnog stanja, da je izrazio iskreno kajanje zbog učinjenog, činjenicu da nije sklon vršenju krivičnih djela, obzirom da ranije nije osuđivan, što je sud nesporno utvrdio iz izvoda iz kaznene evidencije, stav oštećenog koji se nije pridružio krivičnom gonjenju, niti postavio imovinskopravni zahtjev, obzirom da je oštećeni otac optuženog M.. A., i da su se porodični odnosi između njih, nakon izvršenja krivičnog djela, normalizovali, da i dalje žive u istoj kući zajedno, da oštećeni nema posljedica od zadobijene povrede, činjenicu da je kritični događaj svojim ponašanjem isprovocirao upravo oštećeni što je sam potvrdio u svom iskazu, zatim da je djelo ostalo u pokušaju, a da se za pokušaj krivičnog djela shodno čl. 20 st.3 KZ-a učinilac može blaže kazniti, te naročito da su sposobnosti shvatanja značaja djela i sposobnost upravljanja postupcima kod optuženog u vrijeme izvršenja krivičnog djela bile bitno smanjene, usljed čega zakon propisuje mogućnost blažeg kažnjavanja, shodno čl.14 st.2 KZ-a. Ove navedene olakšavajuće okolnosti su cijenjene kao naročito olakšavajuće, pa je sud primjenom odredbi čl.45 u 46 KZ, o ublažavanju, prethodno utvrdio kaznu zatvora ispod zakonskog minimuma, a radi krivično pravne zaštite, optuženom nije bilo nužno izreći efektivnu kaznu zatvora, već je ublažena kazna uslovljena, shodno čl.52 i 53 KZ, jer je sud smatrao da će i upozorenje uz prijetnju kazne zatvora od 6 (mjeseci) sa rokom provjeravanja od 3 (tri) godine, u dovoljnoj mjeri uticati na optuženog da ubuduće ne vrši ovakva ili slična krivična djela, čime će biti ostvarena svrha izricanja uslovne osude, a u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4 st.2 Krivičnog zakonika.
- Shodno čl. 300 stav 7 u vezi čl. 75 Krivičnog zakonika sud je optuženom izrekao mjeru bezbjednosti oduzimanja predmeta - kuhinjskog noža sa drvenom drškom braon boje, dužine sječiva 11,50cm, sa natpisom na sječivu "peterh off classic", kao predmeta upotrebljenog u izvršenju krivičnog djela.

- Kako je optuženi oglašen krivim, sud ga je shodno odredbama čl.226 i 229 Zakonika o krivičnom postupku obavezao na plaćanje sudskog paušala u iznosu od 50 eura, koji iznos je odmjeran shodno složenosti, dužini trajanja postupka i imovinskim prilikama optuženog, kao i na ime troškova krivičnog postupka iznos od 1.061,00 euro a koji troškovi se odnose na troškove angažovanja vještaka medicinske struke i Komisije vještaka pri Klinici za psihijatriju Podgorica, kao i troškove branioca po službenoj dužnosti.
- Na osnovu izloženog, a shodno čl. 374 ZKP-a, odlučeno je kao u izreci presude.

VIŠI SUD U PODGORICI,

Dana, 27.06.2014.godine

ZAPISNIČAR, PREDSEDNIK VIJEĆA - S U D I J A,

Bojana Raković,s.r. Vesna Pean,s.r.

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je žalba Apelacionom sudu Crne Gore u roku od 15 dana od prijema pismenog otpravka iste, a preko Višeg suda Podgorica.

Za tačnost otpravka tvrdi i ovjerava

namještenik suda
